T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

2015/01

İÇ EMİR

Ankara – 2015

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Sayı : 16747942/ 30/01/2015
Konu : Uygulama birliğinin sağlanması

İÇ EMİR
2015 / 01

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 17 nci maddesi ile Başkanlığımıza verilen görevlerin hızlı ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi ana hedefimizdir. Bu amacın gerçekleştirilebilmesi için Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği'nde yer alan, "Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının tüm faaliyet alanına ilişkin uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik rehber ve talimatların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak" hükmü doğrultusunda, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına bağlı birimler ile müfettişlerin çalışmalarının yürütümünde birlikteliğin sağlanması ve standartların yeniden oluşturulması gereği doğmuştur.

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının iş ve işlemlerinin yürütülmesinde birlikteliğin sağlanması ve standartların oluşturulması, resmi yazı ve raporların düzenlenmesinde ortak formların kullanılmasına bağlıdır. Müfettişler tarafından düzenlenen raporlarda yer alan cezai, mali, idari işlemler ve disiplin işlemlerinin gecikmeden yerine getirilmesi, raporların etkililiğinin sağlanmasının ön koşulu olduğu gibi, konunun tarafları için de büyük önem taşımaktadır.

Bu amaçla Başkanlığımız bünyesinde yapılmış iç düzenlemeler bir araya getirilerek güncellenmiştir. Uygulamada birlikteliğin sağlanması ve standart oluşturulmasını teminen bundan önceki iç emirlerde yer alan ve bu iç emirle düzenlenmiş konulara aykırılık taşıyan hükümler ile 2013/01 sayılı iç emir yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Mustafa APAYDIN
Rehberlik ve Teftiş Başkanı

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM

YILLIK ÇALIŞMA PLAN VE PROGRAMININ ESASLARI

1. Yıllık Çalışma Plan ve Programının Hazırlanması: 4
2. Yıllık Çalışma Plan ve Programı Harici Görevlendirmeler: 4
3. Başkan Onayı Gerektirmeyen Denetim Faaliyetleri: 5
4. Devredilecek Görevlendirme Yetkisi: 5
5. Müfettişlerin Turne Süreleriyle İlgili Usul ve Esaslar: 5

İKİNCİ BÖLÜM

RAPOR VE EKLERİNİN DÜZENLENMESİNDE ŞEKLE İLİŞKİN HUSUSLAR

6. Müfettişlerce Düzenlenecek Rapor Türleri: 6
   6.1. Raporların Yazımı, Sayfa Düzeni ve Mühürlenmesi: 6
   6.2. Raporlara Tarih ve Sayı Verilmesi: 6
   6.3. Rapor Kapaklarının Düzenlenmesi: 7
   6.4. İfade Tutanaklarının Düzenlenmesi: 7
   6.5. Ek Belgeler Listesinin Oluşturulması: 8
   6.6. Rapor İstatistik Özeti: 8
   6.7. Rapor Eklerinin Düzenlenmesi: 9
   6.8. Raporların Yazılı ve Manyetik Ortamda (CD ile) Teslimi: 9

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

RAPORLARIN DÜZENLENMESİYLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR

7. İş Kazası İncelemeleriyle İlgili Hususlar: 10
   7.1. Grup Başkanlıklarının Kurulu Bulunduğu İlde Meydana Gelen İş Kazaları: 10
   7.2. Grup Başkanlıklarının Kurulu Bulunduğu İl Dışında Meydana Gelen İş Kazaları: 10
   7.3. İş Kazası İncelemeleriyle İlgili Görevlendirme Yapılması: 11
8. Asgarî İşçilik İncelemeleriyle İlgili Hususlar: 11
   8.1. Yıllık Çalışma Plan ve Programı Gereği Yapılan Asgarî İşçilik İncelemeleri: 11
   8.2. İhale Konusu İşler ve Özel Nitelikteki İnşaat İşyerleriyle İlgili Hususlar: 12
9. Sağlık Hizmet Sunucularıyla İlgili Yapılacak İnceleme ve Soruşturmalar: 13
10. Rapor ve Görevlendirmelerle İlgili Diğer Hususlar: 14

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

OKUMA KOMİSYONLARININ GÖREV VE YETKİLERİ İLE MÜFETTİŞ RAPORLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

11. Rapor Okuma Komisyonlarının Oluşturulması, Görev ve Yetkileri: 17
12. Okuma Komisyonlarının Çalışma Usul ve Esasları: 17
   12.1. Genel Hususlar ve İşlem Süreleri: 17
   12.2. Raporların Okunması ve Değerlendirilmesi: 18
   12.2.1. Mevzuata Uygun Düzenlendiği Değerlendirilen Raporlar: 18

12.2.2. Mevzuata Uygun Düzenlenmediği Değerlendirilen Raporlar: 18
12.3. İade Edilen Raporların Müfettişlerce Grup Başkanlığına Teslim Edilmesi: 19
12.4. Rapor Takdim Yazılarının Hazırlanması: 19

BEŞİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

13. Yazışmalarda Uyulması Gereken Hususlar: 20
13.1. Yazışmalarda Uyulması Gereken Genel Usul ve Esaslar: 20
14. Toplantı Tutanakları: 22
15. Bilgi Notu Hazırlanması: 22
16. Avansların Alınması ve Kapatılması: 23
17. Hakediş Cetvellerinin Düzenlenmesi: 23
18. Çalışma Cetveli Düzenlenmesi: 24
19. Yürürlük: 24

BİRİNCİ BÖLÜM

YILLIK ÇALIŞMA PLAN VE PROGRAMININ ESASLARI

1. Yıllık Çalışma Plan ve Programının Hazırlanması:

Kurum merkez ve taşra birimlerinin teftişi ile devamlı işyerleriyle ilgili olarak yapılacak asgarî işçilik incelemeleri ve sağlık hizmet sunucularının denetimi Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği lüzumunca hazırlanacak yıllık çalışma plan ve programına göre yürütülür. Yıllık çalışma plan ve programı her yıl Aralık ayı sonuna kadar hazırlanır ve Kurum Başkanının onayından sonra uygulamaya konulur. Yıllık çalışma plan ve programında; Kurum merkez ve taşra birimlerinin teftişi ile devamlı işyerleriyle ilgili olarak yapılacak asgarî işçilik incelemeleri ve sağlık hizmet sunucularının denetimindeki hedefler ile bu çalışmalar esnasında göz önünde bulundurulacak genel ilkeler, teftiş konuları ve bu konuların hangi yöntemlerle teftişe tabi tutulacağı, teftiş edilecek birimler, birimlerin teftişini yürütecek müfettişler ile teftiş süreleri, teftişe başlama tarihleri ve gruplar arası görevlendirmeler yer alır. Ayrıca, Rehberlik ve Teftiş Başkanınca uygun görülecek diğer hususlara da yer verilir.

Yıllık çalışma plan ve programının ara verilmeden tamamlanması asıl olmakla birlikte, merkezde işlerin yoğun olması veya aciliyeti gerektiren başka konuların ortaya çıkması durumunda, yıllık çalışma plan ve programına zorunlu olarak ara verilebilir. Rehberlik ve Teftiş Başkanı, programın tamamlanması için başka müfettişleri görevlendirebilir veya aynı çalışma grubundaki diğer müfettişlerden işin tamamlanmasını isteyebilir.

Uygulamada ortaya çıkan yeni durum ve ihtiyaçlara göre yıllık çalışma plan ve programının iptaline Kurum Başkanının onayına bağlanmak şartıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanı yetkilidir. Ancak, görevlendirilen müfettişlerin görev yerleri ile görevin gerçekleştirileceği zaman dilimi Rehberlik ve Teftiş Başkanı tarafından değiştirilebilir.

Müfettişler; Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca hazırlanıp Kurum Başkanının onayından geçen yıllık çalışma plan ve programındaki işleri ve program harici görevlerini aksatmadan yürütmek zorundadırlar. Müfettişlerin turne yerlerine, yıllık çalışma plan ve programında belirtilen tarihte göreve başlayacak şekilde önceden hareket etmeleri esastır. Ancak, buna engel zorunlu nedenlerin ortaya çıkması durumunda, belirlenen başlama tarihlerinden önce durum Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına yazıyla bildirilerek alınacak talimata göre hareket edilir.

Yıllık çalışma plan ve programında yer alan görevlerin, öngörülen sürede tamamlanamayacağının anlaşılması halinde; müfettişler, görevin bitimi için öngörülen tarihten makul bir süre önce ilgili grup başkanlığı aracılığıyla yazılı olarak durumu bildirmek suretiyle, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından alacakları talimata göre hareket ederler.

2. Yıllık Çalışma Plan ve Programı Harici Görevlendirmeler:

Yıllık çalışma plan ve programında öngörülmeyen ve program harici olan görevlendirmeler, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca Rehberlik ve Teftiş Başkanı ile grup başkanlarına devredilen yetkiler çerçevesinde yapılır. Çalışma plan ve programı harici görevlendirmelerin yerine getirilmesinde; işin kapasitesi ve niteliği, görevlendirilecek müfettiş sayısı, görevin yürütüleceği yer gibi kriterler göz önünde bulundurularak, Rehberlik ve Teftiş Başkanı tarafından bir süre tayin edilebilir.

3. Kurum Başkanı Onayı Gerektirmeyen Denetim Faaliyetleri:

Kurum Başkanı onayını gerektirmeyen denetim faaliyetleri;

a) İş kazası, meslek hastalığı, hastalık, malullük ve vazife malullüğü gibi sigorta olayları incelemeleri,

b) Taahhüt konusu işler ve özel nitelikteki inşaat işyerleri, meslek odaları ve birliklerle ilgili denetimler,

c) İşyerleri hakkında sigortalı ya da üçüncü şahıslar tarafından yapılan ihbar ve şikayetler,

ç) Kurum Başkanınca Rehberlik ve Teftiş Başkanına devredilen yetki kapsamındaki işlerdir.

Rehberlik ve Teftiş Başkanı tarafından grup başkanlıklarına devredilecek görevlendirme yetkisi çerçevesinde yukarıda belirtilen görevler, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca belirlenen müfettişlere görev emri olarak grup başkanlarınca verilir ve neticesinde düzenlenen raporlar grup başkanlarının onayıyla işleme konulur.

4. Devredilecek Görevlendirme Yetkisi:

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi uyarınca Kurum Başkanı, sınırlarını ve konularını belirlemek suretiyle görevlendirme yetkisini Rehberlik ve Teftiş Başkanına, Rehberlik ve Teftiş Başkanı da bu çerçevede refakat müfettişlerine ya da grup başkanlarına devredebilir.

5. Müfettişlerin Turne Süreleriyle İlgili Usul ve Esaslar:

Yıllık çalışma plan ve programıyla belirlenen görevler ile program harici görevlendirmeler nedeniyle, müfettişin ikametgah merkezi dışında geçirdiği süreler, turne süresi olarak tanımlanır. Turne sürelerinin tespitinde, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği'nde belirtilen kıdeme esas süreler dikkate alınır.

Rehberlik ve Teftiş Başkanı, rehberlik ve denetim hizmetlerinin gerekleri doğrultusunda turne sürelerini arttırmaya veya azaltmaya yetkilidir.

Yıllık programla verilen ve program harici görevlerin verilen süre içerisinde tamamlanması esastır. Belirlenen sürelerde sonuçlandırılamayacağı anlaşılan işler hakkında, bu sürenin bitim tarihinden makul bir süre önce müfettişler, gerekçelerini somut bir şekilde ortaya koymak suretiyle ilgili grup başkanlığıyla yazışma yaparak, turne süresinin uzatılmasını talep edebilirler. Turne süresinin uzatımıyla ilgili talepler ilgili grup başkanlığı aracılığıyla yazışma yapılarak, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının talimatları doğrultusunda hareket edilir.

Zorunlu hallerde, Rehberlik ve Teftiş Başkanının ya da yetki devri kapsamında grup başkanının uygun görmesi halinde yıllık programla verilen ve program harici görevlerin yürütümü esnasında da yıllık izin kullanılabilir. Görev süresi, izin kullanılan gün sayısı kadar uzar.

İKİNCİ BÖLÜM

RAPOR VE EKLERİNİN DÜZENLENMESİNDE ŞEKLE İLİŞKİN HUSUSLAR

6. Müfettişlerce Düzenlenecek Rapor Türleri:

Müfettişler teftiş, inceleme, soruşturma, asgarî işçilik incelemesi, personel değerlendirmesi çalışmalarının sonucunda işin özelliğine göre; "cevaplı teftiş raporu", "genel durum raporu", "inceleme raporu", "personel performans değerlendirme raporu", "soruşturma raporu", "ön inceleme raporu" ve "asgarî işçilik inceleme raporu" düzenlerler.

Müfettişler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda işin özelliğine göre raporların; şekil, bölüm ve içeriklerinin denetim rehberlerinde belirtilen usul ve esaslar göz önünde bulundurularak düzenlenmesi gerekmektedir.

6.1. Raporların Yazımı, Sayfa Düzeni ve Mühürlenmesi:

Raporlar, Türkçe dilbilgisi anlatım ve yazım kurallarına uygun olarak, açık ve anlaşılır bir dille yazılmalıdır. Uzun, anlaşılması güç cümleler kullanılmamalıdır. Raporların, rapor türü bazında hazırlanıp iç emir ekine alınan formlar kullanılmak suretiyle "Times New Roman" yazı tipi ve 12 karakter boyutu ile tek satır aralığıyla düzenlenmesi gerekmektedir. Rapor türü bazında bu formlarda belirtilen ana başlık ve alt başlıkların kullanılması gerekmektedir. Alt başlıklarda belirtilen hususa ilişkin herhangi bir tespit bulunmaması halinde alt başlıklar kullanılmayabilir. İhtiyaç duyulması halinde, formlarda belirtilen ana başlıklarda değişiklik yapmamak kaydıyla, yeni alt başlık eklenerek kullanılabilir.

İnceleme, soruşturma ve denetim çalışmaları sırasında alınan ifade ve savunmalar ile elde edilen internet, telefon konuşma çözümleri gibi delillere raporda aynen yer verilmez. Önemli bulunan ve sonuca etki eden ve rapor içeriğinde değerlendirme konusu yapılanlar kısaca özetlenir.

Düzenlenen raporların kapağı ve her sayfasının mavi renkli mürekkeple mühürlendikten sonra paraflanması gerekmektedir. Raporların asıl nüshası ve ekleri mühürlenip paraflanacaktır. Cevaplı teftiş raporlarının ise, "Teftiş Edilen Ünitenin Görüş ve Cevabı" bölümü hariç, diğer sayfaları mavi renkli mürekkeple mühürlendikten sonra paraflanacaktır.

6.2. Raporlara Tarih ve Sayı Verilmesi:

Düzenlenen raporlara her takvim yılı itibariyle birden başlayan ve sıra takip eden genel bir numara verilir. Ayrıca rapor türü dikkate alınmak suretiyle; raporu düzenleyen müfettişin Kurum sicil numarası ile her yıl için ve her rapor türü için "1" den başlayarak müteselsil sıra numarası takip edilerek sayı verilmesi ve rapor türünü gösterir harf kısaltmasının kullanılması gerekmektedir. Bunun haricinde raporun sayı kısmına rapor tarihinden başka bir işaret, yazı ya da rakam eklenmeyecektir. Birden fazla müfettiş tarafından düzenlen raporlara kıdemli müfettiş tarafından sayı verilir. Örnek vermek gerekirse, rapor numaraları; 10/06/2015-123456/23/İNC/04 iken bir sonraki rapor 11/06/2015-123456/24/AİR/01 şeklinde olacaktır.

Mevzuata uygun düzenlenmediği için müfettişe iade edilen raporlardan, şekli eksikliklerle iade edilenlerin müfettişçe aynı tarih ve sayı verilmek suretiyle grup başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. İnceleme eksikliği nedeniyle müfettişe iade edilen raporlar ise; eksik incelemeye dair en son işlemin yapıldığı tarih dikkate alınıp, aynı rapor sayısı kullanılarak ve yeni tarihli düzenlenecektir.

6.3. Rapor Kapaklarının Düzenlenmesi:

Rapor kapaklarının oluşturulmasında; ekteki rapor kapağı örneklerinin kullanılması gerekmektedir. Kapak formatında yer alan ve genişliği 7,31 cm, yüksekliği 4,24 cm boyutlarındaki Kurum logosu ile "Times New Roman" yazı tipi ve 20 karakter boyutundaki "T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı" ibaresi ve 30 karakter boyutundaki "İNCELEME/SORUŞTURMA/ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEME/GENEL DURUM/ ÖN İNCELEME/CEVAPLI TEFTİŞ RAPORU/PERSONEL PERFORMANS EĞERLENDİRME RAPORU" ibarelerinin ortalanarak yazılması gereklidir.

6.4. İfade Tutanaklarının Düzenlenmesi:

Yapılan inceleme ve soruşturmalarda, kişilerin ifadelerinin alınmasında ekteki "İfade Tutanağı" formatları kullanılacaktır.

İfade alma sırasında başka kimseler hazır bulundurulmuşsa, bu kişilerin adı – soyadı ve T.C. kimlik numarasına ifade tutanağında tanık olarak yer verilecektir.

İfadenin tamamlanmasından sonra tutanağın son bölümüne, tutanak içeriğinin ifade veren ile varsa ifade sırasında hazır bulunanlar tarafından okunduğu, anlatılanların ifade tutanağına aynen yazıldığı ve konuyla ilgili olarak başka bir diyeceğinin olmadığı ibaresine yer verilecektir. İmzalatılan ifade tutanağına, ifade sahibinin el yazısıyla "okudum" ibaresi eklenecektir. Okur-yazar olmayan kişilerin ifadesinin alınmasından sonra, "ifade içeriğinin yüzüne karşı yüksek sesle okunduğu ve söylediklerinin aynen yazıldığının anlaşılmasından sonra ifadesinin doğruluğunu sağ el başparmak izi ile tasdik ettiği" bilgisine yer verilecektir. Okur-yazar olmayan kişilerin ifadelerinin alınması esnasında, mümkün olduğunca yanında tanık bulundurularak tanıkların da adı-soyadı, T.C. kimlik numarası ve imzasının tutanakta yer almasına özen gösterilecektir.

İfadesine başvurulacak kişilerin; sıfatlarına ve hangi tür inceleme, soruşturma veya teftiş kapsamında bulunduklarına bakılmaksızın, ikametlerinin bulunduğu il sınırları dışına çağrılmamaları esastır. Bunun yanı sıra, işini takip etmek için ikametinin bulunduğu ilden, başka bir ile müfettişliğe ya da grup başkanlığına kendi istek ve kararıyla gelen kişilerin ifadesinin alınmasında, ibraz ettiği kayıt ve belgelerin incelenmesinde sakınca bulunmamaktadır.

Müfettişler, kendilerine verilen görevle ilgili her türlü çalışmayı, bizzat yerine getireceklerdir. Kural bu olmakla birlikte; işlerin sürüncemede kalmaması ve kaynak israfının önlenmesi bakımından, bazı hallerde başka müfettişler aracılığı ile ifade alınması da mümkündür. İfadesi alınacak kişilerin müfettişin bulunduğu ilden başka bir ilde bulunması, bu kişilerin, hakkında disiplin soruşturması veya ön inceleme yapılan kişilerden olmaması şartlarıyla, ifadenin görev emrini alan müfettiş dışında bir başka müfettiş tarafından alınarak, görevli müfettişe intikal ettirilmesinde sakınca bulunmamaktadır. Soru cevap şeklinde düzenlenen yazıların kişi adreslerine postalanarak veya fakslanarak ifade alma yöntemi kesinlikle uygulanmayacaktır. Kurumumuz dışındaki kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla yazışma yapmak suretiyle ifade alınması yönünde de bir engel bulunmamaktadır.

6.5. Ek Belgeler Listesinin Oluşturulması:

Raporlara ek yapılan tüm belgeler için örneği ekte yer alan "Ek Belgeler Listesi" düzenlenecektir. Ek belgeler listesinin raporun son sayfasının altına eklenmesi gerekmektedir. Rapor ekine konulan belgeler rapor içinde ek numarası da belirtilmek suretiyle değerlendirilecektir.

Ek belgeler listesinde, raporun tarih ve sayısı ile ilgili belgenin "asıl" veya "nüsha/fotokopi" olup olmadığı belirtilecektir.

6.6. Rapor İstatistik Özeti:

Müfettişler tarafından düzenlenen raporlar, hem Kurum hem de Kurumumuzdan hizmet alan kişiler bakımından önemli bir fonksiyona sahiptir. Raporlarda yer alan önerilerin sayısal verilere dönüştürülmesi, takip ve analize uygun hale getirilmesi, mevzuat değişikliği önerilerinde bulunulması, planlama ve programlamanın daha doğru yapılması ve doğru stratejilerin belirlenmesi bakımından önem taşımaktadır.

Raporlarda yer alan önerilerin sayısal verilere dönüştürülmesi, takip ve analize uygun hale getirilmesi için istatistiksel bilgileri içerir form tasarlanmıştır. Müfettişler tarafından düzenlenen her bir rapor için, "Rapor İstatistik Özeti" adı verilen bu formlar iki nüsha, mühürlü ve imzalı olarak düzenlenerek rapor ile birlikte grup başkanlığına teslim edilecektir.

"Sosyal Sigorta", "Kurum" ve "Sağlık" olmak üzere üç ana başlıktan oluşan rapor istatistik özeti örnekleri ektedir. Düzenlenecek ara ve son raporlara ekteki istatistik özetlerinden işe uygun olanı eklenecektir.

Olura sunma ve arşivleme işlemleri Başkanlığımızca yapılacak olan, okuma işlemi biten ve üzerinde ihtilaf bulunmayan raporlara ait rapor istatistik özetlerinin bir sureti verilerin bir araya getirilmesi ve Başkanlığımız istatistik arşivinde dosyalanması, diğer sureti ise raporla birlikte rapor arşivine kaldırılması için raporlarla birlikte Başkanlığımıza iletilecektir. Olura sunma ve arşivleme işlemleri grup başkanlıklarınca yapılacak olan, okuma işlemi biten ve üzerinde ihtilaf bulunmayan raporlara ait rapor istatistik özetleri, onay işleminin tamamlanmasını takip eden ayın 20'sine kadar Başkanlığımıza gönderilecektir. Rapor istatistik özetinin tetkiki ve rapora uygunluğunun kontrolü rapor okuma sürecinin bir parçası olup raporla ilgili olur hazırlama veya ilgili Kurum birimine tevdi işlemi tamamlanmadan önce rapor istatistik özetlerinin rapordaki tespitlere göre tam ve doğru doldurulup doldurulmadığının kontrolü ilgili rapor okuma komisyonu üyesi tarafından yapılacaktır. Rapor istatistik özetlerindeki rakamsal hatalar ve hesaplama hataları, rapor okuyucu tarafından paraflanmak suretiyle düzeltilir.

Rapor istatistik özetlerinde herhangi bir eksiklik veya yanlışlık bulunması halinde tespit edilen eksiklik ve yanlışlıkların düzeltilmesi raporu hazırlayan müfettişten gerekirse resmi yazı ile istenilecek, istenilen düzeltme işlemi beş iş günü içinde gerçekleştirilerek rapor okuma komisyonuna teslim edilecektir. Ancak, rapor okuma komisyonundaki inceleme sonucunda eksikliğin yalnızca rapor istatistik özetinde olduğunun anlaşılması halinde, rapor istatistik özetindeki noksanlığın tamamlatılması sürecinde rapor, okuma komisyonunda bekletilmeyip işleme konulacak, istatistik özetinin düzeltildikten sonra işlemdeki raporla birleştirilmesi temin edilecektir.

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği'nin 82 nci maddesi kapsamında ihtilaflı raporlar hariç, tüm raporlara ait istatistik özetlerinin rapor metnine uygunluğu ilgili rapor okuma komisyonu üyesi tarafından istatistik özetinin altına "Rapor metnine uygundur" kaşesi basılıp, imza ve tarih atılarak teyid edilecektir. Teyid kaşesi içermeyen hiçbir rapor istatistik özeti Başkanlığımız veri tabanına girilmeyecektir. Aynı Yönetmeliğin 82 nci maddesi kapsamında değerlendirilen raporlara ait istatistik özetleri ise ihtilaf sona ermeden kaşelenmeyecek, ihtilafın kesin olarak giderilmesi ve raporun ilgili müfettiş tarafından nihai şekliyle düzenlenerek rapor okuma komisyonuna teslim edilmesinden sonra, ilgili rapor okuma komisyonu üyesince yukarıda belirtilen şekilde kaşelenip imzalanarak başkanlığımız veri tabanına işlenmesi sağlanacaktır.

6.7. Rapor Eklerinin Düzenlenmesi:

Rapora eklenen her türlü belge, konunun işleniş, anlatım ve atıfta bulunma seyrine uyum gösterecek şekilde sıraya konulacak ve her birisine ayrı bir ek numarası verilecektir. Rakamla verilecek olan ek numaraları sayfanın sağ üstüne kırmızı renkli kalemle yazılacaktır. Sayfa sayısı birden fazla olan belgelere aynı ek numarası verilecek, içerikleri aynı ya da benzer nitelikte olan belgeler birbirleriyle ilişkilendirilerek ek numarası verilecektir. Rapor içeriğinde değerlendirilmeyen ya da atıf yapılmayan belgeler rapor ekine konulmayacaktır.

Delil teşkil eden asıl evrak mümkün olduğunca rapor ekine alınmamalı, ilgili Kurum birimlerine zimmetle teslim edilmelidir. Delil teşkil eden evrakın korunması için gerekli tedbirlerin alınması sağlanmalı ve bu hususta düzenlenecek tutanak rapor ekine alınmalıdır. Delil teşkil eden asıl nitelikteki ekin doğrudan rapor ekine alınma zorunluluğunun olduğu hallerde, evrakın mahiyetini etkilemeyecek ya da okunmasını engellemeyecek bir yerine müfettişlik mührü vurularak rapora ek yapılması hususuna dikkat edilmelidir.

İhbarda bulunan ya da tanıklık eden şahıs ya da şahısların gizli kalması gereken kimlik bilgilerinin deşifre olmasına yol açacak belgelerin, ya bu nitelikteki bilgiler okunamayacak şekilde gizlenerek rapor ekine alınması ya da rapor ekine alınmayıp 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydı ile gerektiğinde ilgili mercilere iletilmek üzere ayrı bir yazı ekinde Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.

6.8. Raporların Yazılı ve Manyetik Ortamda (CD ile) Teslimi:

Müfettişler tarafından düzenlenen rapor ve yine müfettişler tarafından elektronik ortamda oluşturulan her türlü rapor eklerinin rapor türü ayrımı yapılmaksızın manyetik ortamda, rapor ve eklerinin ıslak imzalı nüshasıyla ilgili grup başkanlıklarına teslim edilmesi gerekmektedir.

Herhangi bir teklif içersin ya da içermesin, bir ayrım yapılmaksızın raporlar en az iki nüsha düzenlenerek raporu düzenleyen müfettişin bağlı olduğu grup başkanlığına teslim edilmelidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

RAPORLARIN DÜZENLENMESİYLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR

7. İş Kazası İncelemeleriyle İlgili Hususlar:

İş kazaları incelemelerinin mümkün olan en kısa süre içerisinde sonuçlandırılması gerek kazalılar, gerekse hak sahipleri açısından son derece önemlidir. Bu incelemelerin makul süreler içerisinde sonuçlandırılmaması, hak kayıplarına yol açabildiği gibi, hizmet vermekle mükellef olduğumuz kesimlerin Kurumumuza olan güvenini de sarsmaktadır. Belirtilen nedenlerle iş kazalarıyla ilgili denetim talep yazıları, grup başkanlıklarına intikal ettiği tarihten itibaren üç gün içinde değerlendirilecektir. Müfettişlerce yapılacak incelemeler neticesinde tanzim olunacak raporların usul ve esasları ile ivedilikle işe el atılıp sonuçlandırılması ilgili grup başkanlıklarınca takip edilecek ve iş kazası incelemelerinin öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırılması sağlanacaktır.

İş kazası incelemelerinde 2014/04 sayılı iç emirde belirtilen hususlara titizlikle riayet edilecektir.

7.1. Grup Başkanlıklarının Kurulu Bulunduğu İlde Meydana Gelen İş Kazaları:

Grup başkanlığının kurulu bulunduğu ilde meydana gelen iş kazalarıyla ilgili denetim talep yazılarının müfettişe görev emri olarak tevdi edilmesini müteakip öncelikle sonuçlandırılacaktır. İş kazası incelemeleri mümkün olan en kısa zamanda bitirilerek düzenlenen rapor yine bu süre içinde ilgili grup başkanlığına teslim edilecektir. Zorunlu haller dışında bu süre kırk beş günü aşmayacaktır. Söz konusu görev emirlerinin zamanında sonuçlandırılmasının takibi grup başkanlıklarınca yapılacak, gecikme olması halinde makul gerekçeler Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na bildirilecektir. İş kazası incelemelerinin bu sürede sonuca bağlanmasından müfettiş ile birlikte süre takibini yapacak olan grup başkanlığı sorumlu olacaktır.

7.2. Grup Başkanlıklarının Kurulu Bulunduğu İl Dışında Meydana Gelen İş Kazaları:

İş kazasına yönelik incelemelerin geçici görev yerinde öncelikle sonuçlandırılarak, rapor düzenlenmesi esastır. Geçici görev süresinin diğer görevler nedeniyle uzaması halinde, düzenlenecek rapor, görev süresinin bitimi beklenilmeksizin ilgili grup başkanlığına gönderilecektir. Kendisine iş kazası inceleme görevi verilen müfettiş, iş kazasının meydana geldiği ilde göreve başladığı, herhangi bir ilde geçici görevli bulunduğu sırada kendisine iş kazası görevi verilen müfettiş ise geçici görev emrinin eline ulaştığı tarihten itibaren; her halükarda kırk beş günü geçmemek üzere geçici görevli bulunduğu süre içerisinde bu incelemeleri sonuçlandırarak rapor düzenleyip, görev süresinin bitimini beklemeden grup başkanlığına intikal ettirecektir. Söz konusu görev emirlerinin zamanında sonuçlandırılmasının takibi grup başkanlıklarınca yapılacak, gecikme olması halinde makul gerekçeler Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na bildirilecektir. İş kazası raporlarının bu süre içinde tamamlanmasının takibi görevlendirilen müfettişin bağlı olduğu grup başkanlığınca yapılacaktır.

7.3. İş Kazası İncelemeleriyle İlgili Görevlendirme Yapılması:

İş kazalarıyla ilgili intikal eden her türlü denetim talep yazıları; grup başkanlıklarınca öncelikle değerlendirilerek, incelenmesi gerektiğine karar verilenler, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca müfettişe havale edilecektir. Yapılan değerlendirme sonucu şekil, içerik, belge eksikliği gibi nedenlerle iade edilmesi gereken denetim talep yazıları ise, yine bu süre içerisinde ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezine gönderilecektir.

Grup başkanlıklarınca yapılan değerlendirme neticesinde incelenmesi gerekli görülerek müfettişe havalesi yapılan denetim gerekçeleriyle ilgili, ekteki görev emri örnekleri kullanılacaktır.

8. Asgarî İşçilik İncelemeleriyle İlgili Hususlar:

8.1. Yıllık Çalışma Plan ve Programı Gereği Yapılan Asgarî İşçilik İncelemeleri:

Yıllık çalışma plan ve programı dahilinde gerçekleştirilecek asgarî işçilik incelemelerinde görevli müfettişlerin turne süreleri aşağıda belirtilmiştir.

Kendilerine aynı ilde 1 işyerinde asgarî işçilik incelemesi görevi verilen müfettişlerin bu işi 20 (yirmi) iş günü,

Kendilerine aynı ilde 2 işyerinde asgarî işçilik incelemesi görevi verilen müfettişlerin, bu işleri 30 (otuz) iş günü,

Kendilerine aynı ilde 3 işyerinde asgarî işçilik incelemesi görevi verilen müfettişlerin, bu işleri 40 (kırk) iş günü içinde bitirmeleri gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen süreler, aynı zamanda konuyla ilgili azami görev sürelerini de göstermektedir. Kendisine asgarî işçilik incelemesi dışında, görevli bulunduğu ilde, başka bir görev tevdi edilmemiş olan müfettişler, turne bölgelerinde, en fazla yukarıda gösterilen süreler kadar kalacak ve incelemelerini sonuçlandıracaklardır. Söz konusu görev emirlerinin zamanında sonuçlandırılmasının takibi grup başkanlıklarınca yapılacak, gecikme olması halinde makul gerekçeler Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na bildirilecektir. Asgarî işçilik inceleme raporları, turne bitiş tarihini takip eden otuz gün içerisinde ilgili grup başkanlığına verilecektir. Grup merkezlerinde ise, kayıt inceleme tutanağının düzenlenme tarihinden itibaren otuz gün içinde konuyla ilgili rapor tanzim edilecek, raporlarının zamanında teslim edilmesinden de ilgili grup başkanlıkları sorumlu olacaktır.

Yıllık çalışma plan ve programı gereği asgarî işçiliğin tespitine yönelik inceleme yapılacak işyerlerinde; işyerinin faaliyet konusu, daha önce yapılan denetimlerde belirlenen işçi sayısı, işyerinin büyüklüğü gibi tespitlerden hareketle asgarî işçilik incelemesi yapılmasına gerek olmadığı anlaşılan işyerleriyle ilgili sarf-ı nazar taleplerinin, görevli müfettiş tarafından geçici görevli bulunduğu yerden ayrılmadan önce ilgili grup başkanlığı aracılığıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından alınacak talimata göre hareket edilmesi gerekmektedir.

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğine göre asgarî işçilik inceleme onayı alınarak yapılan görevlendirmeler kapsamındaki çalışmalar sonucunda, inceleme dönemi itibariyle işin yürütümü için yeterli işçilik bildirildiğinin tespit edilmesi nedeniyle eksik işçilik tespiti

yapılamayan devamlı nitelikteki işyerleri hakkında tanzim olunacak raporlar, görevlendirmeye paralel olarak "Asgarî İşçilik İnceleme Raporu" şeklinde adlandırılacaktır.

5510 sayılı Kanununun 85 inci maddesi gereği, devamlı mahiyetteki işyerlerinde yapılan asgarî işçilik incelemeleri sonucunda tespit edilen ve sigortalılara mal edilemeyen fark sigorta primine esas kazanç matrahı üzerinden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte hesaplanacak sigorta primi ve buna bağlı idari para cezalarına işverenler tarafından uzlaşma isteminde bulunabilme hakkının var olduğunun, konu ile ilgili yönetmeliğin yayımlandığı 25/04/2009 tarihinden itibaren tanzim edilen kayıt inceleme tutanaklarında, 14/07/2009 tarihli ve 9116037 sayılı Genel Yazıda belirtilen metne uygun şekilde duyurulmadığının anlaşılması halinde, denetimi yapan müfettiş tarafından iadeli taahhütlü bir yazı ile işverene duyurulup tebliğ edilmesini müteakiben rapor düzenlenecektir.

İhale konusu işlerin işverenler tarafından devamlı işyeri sigortalılarının çalışmaları ile ikmal edildiğinin beyan edilmesi üzerine yapılan incelemeler sonucunda; devamlı işyeri çalışanları ile yapılmasının mümkün olduğu ve fakat eksik işçilik miktarının devamlı işyerinde istihdam edilen ancak Kuruma bildirilmeyen kişilerin çalışmalarından kaynaklandığı sonucuna varılması durumunda da, işin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik miktarının tespiti yoluna gidilecektir. Bu çalışmanın yapılabilmesi için 26/05/2008 tarih ve 156677 sayılı Genel Yazı gereğince Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından gerekçeleri ile birlikte "asgarî işçilik inceleme oluru" talep edilecek ve alınacak talimata göre hareket edilecektir.

İşyerinde asgarî işçilik incelemesi dışındaki denetimlerin yapılması sırasında tespit edilen bilgilerden, incelenen işyeri ile ilgili olarak asgarî işçilik incelemesi yapılması gerektiğinin anlaşılması halinde, denetimi yapan müfettiş, asgarî işçilik incelemesi gerekçesini Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına yazılı olarak bildirecek, alınacak talimata göre hareket edilecektir.

Asgarî işçilik inceleme raporları, onay için Rehberlik ve Teftiş Başkanına gönderilmeden önce, uzlaşma işlemleri grup başkanlıklarınca tamamlanacaktır. Uzlaşma komisyonlarının organizasyonu ve koordinesinden grup başkanları sorumlu olacaktır.

8.2. İhale Konusu İşler ve Özel Nitelikteki İnşaat İşyerleriyle İlgili Hususlar:

İhale konusu işler ve özel nitelikteki inşaat işyerleriyle ilgili incelemelerinin mümkün olan en kısa süre içerisinde sonuçlandırılması gerek işverenlerin ilişiksiz belgesi alması ve gerekse de Kurumumuz alacaklarının tahakkuk ve tahsili noktasında ciddi önem arz etmektedir. Bu nedenle, ihale konusu işler ile özel nitelikteki inşaat işyerleriyle ilgili denetim talep yazılarının; grup başkanlıklarına intikal ettiği tarihte bekletilmeden görevlendirme yapılacak, müfettişlerce kayıt inceleme tutanağının düzenlenmesini müteakiben ivedilikle rapor düzenlenecektir. Verilen işler, her halükarda görev emrinin alındığı tarihten, grup merkezleri dışındaki görevler için de geçici görev yerine ulaşıldığı tarihten itibaren doksan günü aşmayacaktır. Söz konusu görev emirlerinin zamanında sonuçlandırılmasının takibi grup başkanlıklarınca yapılacak, gecikme olması halinde makul gerekçeler Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na bildirilecektir. Görev emirlerinin bu sürede sonuçlandırılmasının takibi görevli müfettişin bağlı olduğu grup başkanlığınca yapılacaktır.

İhale konusu işler ile özel nitelikteki inşaat işyerlerine yönelik incelemelerin geçici görev yerinde öncelikle sonuçlandırılarak, rapor düzenlenmesi esastır. Geçici görev süresinin diğer görevler nedeniyle uzaması halinde, düzenlenecek rapor, görev süresinin bitimi beklenilmeksizin ilgili grup başkanlığına gönderilecektir.

Müfettişin geçici görevle il dışında bulunması durumunda beyanda bulunmak ya da kayıt ibraz etmek için gelen işverenlerin, ibraz ettiği kayıt ve belgeler ile dilekçe gibi belgeler, grup başkanınca görevlendirilecek bir grup başkan yardımcısı tarafından teslim alınacaktır. Ancak, grup başkanlığının bulunduğu il dışında göreve gidecek müfettişlerin bu sürelere denk gelecek şekilde kişileri ifadeye davet etmemeye özen göstermeleri gerekmektedir.

9. Sağlık Hizmet Sunucularıyla İlgili Yapılacak İnceleme ve Soruşturmalar:

Sağlık hizmet sunucuları hakkındaki inceleme ve soruşturmalarla ilgili denetim talepleri Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca değerlendirilerek müfettiş görevlendirmesi yapılacaktır. Sağlık hizmet sunucularıyla ilgili inceleme ve araştırmaların görev verilen müfettiş tarafından yapılıp sonuçlandırılması esastır.

Geçici görev yerine gidilmeden önce veri, belge ve bilgi temini, yazışma gibi gerekli hazırlıklar grup merkezinde tamamlanmalı, görev mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılmalıdır. Ön hazırlıkların grup merkezlerinde yazışma yapılarak, MEDULA veya kurum eczane provizyon sistemi kullanılmak suretiyle tamamlanması esastır. Geçici görev yerinde ifade alma gibi merkezden yapılamayacak işlemler bırakılarak, geçici görev yerine tüm hazırlıklar tamamlanmış şekilde hareket edilecek, mümkün mertebe görev süreleri kısa tutulacaktır. Sağlık hizmet sunucularıyla ilgili yapılan inceleme ve soruşturmalarda; geçici görev mahallinde kalınan süre ile yapılan çalışmalar arasında makul ve mantıklı bir orantı olmalıdır.

Geçici görev yerinde uzun süre kalınmaması ve görevin bir an önce sonuçlandırılması amacıyla, grup başkanlığında bulunulduğu sırada Kurumumuz ile diğer kurum ve kuruluşlardan yazışma yoluyla bilgi ve belgeler temin edilmelidir. Bilgi ve belgelerin en kısa sürede teminine yönelik olarak müfettiş tarafından gerekli takip ve izleme yapılmalı, konunun sürüncemede bırakılmasına meydan verilmemelidir. Sağlık hizmet sunucuları ile ilgili olarak yürütülecek soruşturmalar eczane ve hastane ayrımı yapılmaksızın en geç dört ay içinde sonuçlandırılacaktır. Görev emrinin alındığı tarihten itibaren başlayacak bu zaman zarfında soruşturmanın tamamlanamayacağının anlaşılması halinde, durum gerekçeleri ile birlikte Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına bildirilerek alınacak talimata göre hareket edilecektir.

Sağlık hizmet sunucularıyla ilgili olarak düzenlenecek inceleme ve soruşturma raporlarında, görev konusunu teşkil eden makam onayı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının görev emri ve daha sonra ilgisi nedeniyle verilen diğer görev emirleri mutlaka rapora ek yapılıp, ek belgelerde belirtilen hususlar da mutlaka incelenecektir. Kurumumuzla sözleşme imzalamış eczaneler ve sağlık hizmet sunucuları hakkında yapılan inceleme ve soruşturma sonucu düzenlenecek raporlar, geçici görev mahallinden dönüş tarihinden itibaren ivedilikle düzenlenecektir. Sağlık Hizmeti Sunucularının Ödemelerinin Durdurulmasına İlişkin Usul ve Esaslara göre ödemesi durdurulmuş sağlık hizmet sunucusu ile ilgili raporlar öncelikle sonuçlandırılacaktır. Bu zaman zarfında çalışmanın rapora bağlanamaması halinde durum gerekçeleri de içerir yazıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na bildirilecektir. Grup merkezlerinde yapılan inceleme ve soruşturmalar da incelemelerin hitamını müteakip aynı sürede tamamlanacaktır.

Raporların sonuç ve kanaat bölümünde; gerek haklarında cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulan, gerekse Sağlık Bakanlığı, Türk Eczacılar Birliği ve Türk Tabipleri Birliği gibi kurum ve kuruluşlara yaptırım amacıyla bildirimde bulunulan kişilerin T.C. kimlik numaraları, isimleri ve hangi fillerinden dolayı bildirimde bulunulduğu, açık bir şekilde

belirtilecektir. Tahsile konu meblağın kimlerden ne şekilde tahsil edileceği hususlarının tereddüde yer bırakmayacak şekilde açıklanması gerekmektedir.

Hastane, eczane ve optik incelemelerinde; örneklemeye giren fatura ve eki belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda tespit edilen hata oranının, Kurumumuz ile anılan sağlık hizmeti sunucuları arasında mutabakat sağlanmak suretiyle kesinleşmesi sonucunda, hata oranının örnekleme dışı kalan genel fatura tutarına uygulanması suretiyle ödeme yapılmasından hareketle hastane, eczane ve optik firmalarına karşı yapılan inceleme ve soruşturmalarda sağlık hizmeti sunulmadığı halde fatura etme, faturaya dayanak oluşturan belgeleri gerçeğe aykırı düzenleme, sahte reçete, kupür veya rapor fatura etme gibi esasa yönelik bir duruma dayanmadıkça örnekleme metodu ile daha önce Kurumun ilgili birimlerince incelenmiş ve üzerinde mutabakat sağlanmış fatura ve eki belgeler inceleme ve soruşturma konusu yapılmayacak, örnekleme metodu ile incelenmemiş fatura ve eki belgeler üzerinden inceleme ve gerekirse soruşturma yapılacaktır.

Eczaneler hakkında düzenlenen raporlarda, Kurumumuz ile eczaneler arasında imzalanan "Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczaları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol" tarihleri belirtilecek ve cezai şartlar ile sözleşmenin feshine ilişkin önerilerde bulunulurken ilgili yıla ait protokol hükümleri dikkate alınacaktır.

Birden fazla sağlık hizmet sunucusuyla ilgili yürütülen inceleme ve soruşturma çalışmaları sonucunda düzenlenecek olan raporların geniş kapsamlı ve hacimli olması durumunda, raporların uygulanması aşamasında Kurum ve yargı mercilerinin iş ve işlemlerini kolaylaştırmak adına her sağlık hizmet sunucusuyla ilgili ayrı bir ara rapor düzenlenebilir.

10. Rapor ve Görevlendirmelerle İlgili Diğer Hususlar:

Türk Ceza Kanunu yönünden herhangi bir işlem tesis edilmesi önerisini içeren soruşturma raporları, doğrudan cumhuriyet savcılıklarına gönderilmesi yerine Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına intikal ettirilir. Ancak soruşturmaya tâbi personelin veya ilgili diğer kimselerin kaçması veya zimmete geçirilen para, kıymetli eşya ve belgelerin kaçırılması veya zamanaşımı süresinin dolmasına az bir müddet kalmış olması gibi adli kovuşturmayı gerektiren hallerin müfettişlerce tespiti halinde, ilgililerin ifadeleri alınmak, suçun mahiyeti ve ne suretle kimin tarafından işlendiği de belirtilmek suretiyle durum bir yazı ile derhal savcılığa bildirilecektir.

Müfettişler yürütmekte oldukları inceleme veya soruşturmalar sırasında, görev emri kapsamına girmeyen kişi ve olaylar hakkında, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğindeki istisnalar saklı kalmak üzere yeni bir “inceleme ve gerekirse soruşturma” onayı almadan görev kapsamlarını genişletmeyeceklerdir. Ayrıca bu gibi durumlarda, yapılması talep edilen yeni inceleme ve gerekirse soruşturma konusuna dair tespit edilen hususlara, ilk görevlendirme konusuna ilişkin düzenlenen raporlarda yer verilmeyecek ve konu Başkanlığımıza hitaben hazırlanacak ayrı bir yazı ile "tespiti yapılan hususların araştırılması ve gerekirse soruşturulması hususunun değerlendirilmesi" şeklinde bildirilecektir.

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca birden fazla müfettişin görevlendirildiği inceleme veya soruşturma raporları, görevlendirilen müfettişler tarafından müştereken hazırlanıp imzalanacaktır. Birlikte verilen görevlerin müfettişlerce ayrı ayrı yapılacak çalışmalar ile tamamlanmasının uygun ve gerekli olduğu sonucuna varılması durumunda konu Başkanlığımıza intikal ettirilerek, alınacak talimata göre hareket edilecektir. Aksi takdirde verilen görev ve buna dayalı rapor müfettişlerce birlikte yerine getirilerek düzenlenecektir.

Görev konusu işin kapsamını aşan, gerek idari birimlerin yapı ve uygulamaları gerekse sosyal güvenlik mevzuatının uygulanması açısından geniş bir kesimi ilgilendiren veya Kurum tarafından idari bir düzenleme yapılmasını gerektiren hususların tespiti halinde, bu tespitle ilgili ayrı bir rapor düzenlenmesi gerektiğinden, bu tür hususlarla ilgili olarak ayrı rapor tanzim edilecek ve bu raporlarda yapılması önerilen idari düzenlemeler ayrıntılı ve gerekçeli olarak belirtilecektir.

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında taşra personeli ile ilgili olarak yapılan ön incelemeler neticesinde düzenlenen raporlar doğrudan ilgili Valiliğe gönderilecek ve gönderilmesini müteakip rapor ve gönderme yazısının birer örneği grup başkanlığı aracılığıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına intikal ettirilecektir.

Kanunların "zaman bakımından" uygulanmasına ilişkin kurallar nedeniyle ceza hukukuna özgü lehte olan düzenlemeler hariç, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlüğe girdiği 01/10/2008 tarihinden önceki fiil ve olaylar hakkındaki uygulama ve değerlendirmeler, tabi oldukları kanun hükümlerine göre yapılacaktır.

Müfettişler, görevlendirildikleri memur soruşturmaları kapsamında tespit yaptıkları fiil karşılığında disiplin cezası önerirken; disiplin soruşturmaları neticesinde işlendiği tespit edilen fiil karşılığı disiplin cezası önerecek, ilgili personelin geçmiş hizmetleri sırasındaki olumlu çalışmaları, ödül ve başarı belgeleri ile sicil durumlarına ilişkin hususlara bilgi mahiyetinde yer verilip, bu hallerin varlığında dahi bir alt disiplin cezası önerilmeyecektir.

Kamu idarelerinde görev yapan doktor, teknisyen, hemşire ve benzeri nitelikteki personelin görevlerini yerine getirmeleri sırasında Türk Ceza Kanunu kapsamında suç sayılan eylemlerinin idare hukuku açısından "kişisel kusur" niteliğinde olduğunun tespiti durumunda, gerek kendileri ve gerekse istihdam eden kamu kurumlarının Kuruma verdikleri zararlardan dolayı Borçlar Kanunu hükümlerine göre tazmin sorumlulukları bulunduğundan, eczane ve hastane denetimi raporlarının düzenlenmesinde bu hususlar da göz önünde bulundurulacaktır.

Kamu idarelerinde görev yapan doktor, teknisyen, hemşire ve benzeri nitelikteki personelin görevleri ile ilgili olarak işledikleri ancak Türk Ceza Kanunu kapsamında bulunmadığı gibi idare hukuku açısından da "kişisel kusur" niteliğinde değerlendirilemeyen ancak "hizmet kusuru" sayılabilecek fiilleri ile verdikleri zararların, zarara sebep olan kamu personeli yerine bu kişileri çalıştıran kamu idarelerinden talep edilmesi önerilecektir.

Görevlendirmelere istinaden müfettişler tarafından yapılan incelemeler sırasında; aynı anda, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri gereğince sigortalılık niteliklerini haiz olarak çalıştıkları tespit edilen kişilerin sigortalılık durumları değerlendirilirken, 5510 sayılı Kanunun konuyla ilgili hükümleri de göz önünde bulundurularak sonuç oluşturulacaktır.

Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yönetmeliği hükümleri ile bu yönetmeliğe istinaden Kurumca yayımlanan genelge, genel yazı ve benzeri nitelikteki düzenlemelere istinaden; sosyal güvenlik denetmenlerinin görev alanlarına giren konularla ilgili denetim talepleri, grup başkanlıklarınca ilgili Kurum birimlerine iade edilecektir.

Müfettişler tarafından işyerlerinde yapılacak yerel denetimlerde mutlaka grup başkanlıklarından temin edilecek olan matbu yerel denetim tutanaklarının kullanılması gerekmektedir.

Çok zorunlu olmadıkça rapor metinlerinde kişi ifadelerine tekraren ve aynen yer verilmeyecektir. Raporlar zarurî her türlü bilgiyi içerecek şekilde düzenlenmekle birlikte, mümkün olduğunca kısa ve öz düzenlenmesine dikkat edilecek, "Sonuç ve Kanaat" bölümü

içinde görüş ve önerilerin yer aldığı kısımlarda (Türk Ceza Kanunu, disiplin, mali ve idari) önerilerin dayanakları ve gerekçeleri tekrar yazılmayacaktır.

Gerek Kurum alacaklarının tahakkuk ve tahsiline, gerekse disiplin uygulamalarına ilişkin zamanaşımı sürelerinin dolmasına yakın tarihlerde düzenlenecek rapor türüne göre, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına veya ilgili grup başkanlığına verilen raporların kapaklarının sağ üst köşelerine kırmızı renkle zamanaşımı tarihlerine ilişkin bilgi konulacaktır.

Raporlarda, kanunî faiz hesaplama yoluna gidilmeyecektir.

Verilen görevin süresinde tamamlanamayacağının müfettişçe anlaşılması halinde; işin tamamlanamamasına ait gerekçeler belirtilmek suretiyle grup başkanlıkları aracılığıyla ek süre talep edilir. Talep yazılarında, işin tamamlanması için öngörülen süre mutlak surette belirtilir. Talep edilen ek sürenin on beş güne kadar olması halinde grup başkanlıklarından, on beş günü aşması halinde ise Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından alınacak talimata göre hareket edilecektir.

Zamanaşımının söz konusu olduğu durumlarda, belirlenen sürelere bağlı kalınmaksızın ve zamanaşımına sebebiyet verilmeksizin, inceleme ve soruşturmaların en kısa sürede sonuçlandırılması zorunludur.

Bir görev emrine istinaden birden fazla ara rapor düzenlenmesi durumunda bu konuda düzenlenen son rapora ait rapor kapağında son rapor olduğunun mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

Tamamlanan raporların teslimi sırasında evrak kayıt sisteminden yeni varide numarası alınmayacak, evrak kayıt sisteminde işle ilgili aşamaların takibini sağlayan varide numarası üzerinden işlem yapılacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

OKUMA KOMİSYONLARININ GÖREV VE YETKİLERİ İLE MÜFETTİŞ RAPORLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

11. Rapor Okuma Komisyonlarının Oluşturulması, Görev ve Yetkileri:

Müfettişler tarafından düzenlenen raporlarda yer alan cezai, mali, idari işlemler ile disiplin işlemlerinin gecikmeden yerine getirilmesi ve raporlarda olabilecek noksanlıkların tamamlatılmasını teminen grup başkanlıklarında rapor okuma komisyonları oluşturulmuştur. Rapor okuma komisyonları, müfettişler arasından görevlendirilen komisyon başkanı ve üyelerden oluşmaktadır. Rapor okuma komisyonları, müfettişler tarafından düzenlenen raporları; sosyal güvenlik mevzuatı ve buna ilişkin kararname, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, usul ve esaslara uygunluğu ile maddî hata ve usûl hatası içerip içermediği yönünden değerlendirir.

12. Okuma Komisyonlarının Çalışma Usul ve Esasları:

12.1. Genel Hususlar ve İşlem Süreleri:

Tüm raporlar, belirlenen süre içerisinde raporu tanzim eden müfettiş tarafından bağlı olduğu grup başkanlığına gönderilecek veya elden teslim edilecektir. Grup başkanı, grup başkan yardımcısı ya da yetki devri kapsamında okuma komisyonu başkanı, müfettiş raporunu okuma komisyonu üyesine havale eder. Rapor, havale edilen rapor okuyucu müfettiş tarafından şekil ve mevzuata uygunluk yönünden değerlendirilir. Bu iç emir ekinde yer alan yazışma ve rapor şablonları, rapor kapakları yol gösterici nitelikte ve uygulamada birliği sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Rapor okuyucu müfettiş tarafından makul kabul edilemeyecek şekli noksanlıklar tamamlatılacak, makul kabul edilebilecek şekil değişiklikleri için iç emir eki formatların kullanımında ısrarcı olunmayacaktır.

Müfettişler tarafından düzenlenerek grup başkanlığına teslim edilen raporların; mevzuata uygun şekilde ve geciktirilmeden (süreli işler ve zamanaşımı halleri hariç) en geç 45 gün içinde okunup değerlendirilmesi ve onay makamına takdim edilmesinden, rapor okuma komisyonu başkanı ve raporu okuyan müfettişle birlikte, grup başkanı da sorumludur.

Okunmak ve değerlendirilmek üzere rapor okuyucu müfettişlere gönderilen iş kazası raporları ile zamanaşımı söz konusu olan raporlar hemen dikkate alınıp, okuma, değerlendirme ve yazışma işlemleri ivedilikle yapılmalıdır.

Raporların, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 82 nci maddesi kapsamında; inceleme eksikliği, görüş farklılığı veya maddi hata nedeniyle ilgili müfettişe Rehberlik ve Teftiş Başkanı ya da grup başkanı tarafından iade edilmesi durumunda; raporu düzenleyen müfettişte kaldığı süre, kırk beş gün hesabında dikkate alınmayacak, iade konusu raporun yeniden grup başkanlığına intikalinden sonra, okuma komisyonuna havale edildiği tarihte otuz günlük süre kaldığı yerden işlemeye devam edecektir. Rapor okuma komisyonu tarafından değerlendirilip, onayı hazırlanarak grup başkanlığına teslim edilen iş kazası ve meslek hastalığı, ihale konusu işler ve özel nitelikteki inşaat işyerleriyle ilgili raporlar ya da Kurum Başkanı ile Rehberlik ve Teftiş Başkanının onayını gerektirmeyen diğer raporlar, ivedilikle, en geç beş iş günü içerisinde ilgili Kurum ünitesine uygulanmak üzere gönderilecektir.

12.2. Raporların Okunması ve Değerlendirilmesi:

12.2.1. Mevzuata Uygun Düzenlendiği Değerlendirilen Raporlar:

Rapor okuyan müfettiş tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda; şekil ve içerik olarak mevzuata uygun düzenlendiği, maddi hata ve usule ilişkin hata içermediği anlaşılan raporlar, takdim yazısı ve rapor gönderme üst yazısı hazırlanarak, gereği için Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına ya da ilgili Kurum ünitesine gönderilir.

12.2.2. Mevzuata Uygun Düzenlenmediği Değerlendirilen Raporlar:

Müfettişler tarafından düzenlenen raporlar üzerindeki görüş farklılıkları, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda giderilir.

a) Rapor okuyan müfettiş tarafından raporda şekil ya da içerik yönünden düzeltilmesi veya tamamlatılması gereken hususların tespit edilmesi halinde; bunların giderilmesi için rapor, grup başkanının imzasıyla yazı ekinde raporu düzenleyen müfettişe iade edilir. İnceleme eksikliğinin grup başkanlığınca giderilmesi temin edilecek, inceleme eksikliği ve şekle ilişkin eksiklikler ihtilaf konusu olarak Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na iletilmeyecektir. Rapordaki inceleme eksikliği ve şekle ilişkin eksiklik ve aykırılıklar, grup başkanlığıyla yazışma konusu yapılmaksızın müfettişçe giderilir. Böylece, mevzuata uygun düzenlenen, maddi hata ve şekle ilişkin hata içermeyen rapor, takdim yazısı ve rapor gönderme üst yazısı hazırlanarak, gereği için Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına ya da ilgili Kurum ünitesine gönderilir.

b) Raporda eksik inceleme ve şekle ilişkin hususlar haricinde; müfettiş ile raporu okuyan müfettiş görüşleri arasında farklılık olması durumunda, bunların giderilmesi raporu düzenleyen müfettişten grup başkanının imzasıyla yazılı olarak istenilir. Raporu düzenleyen müfettişin, grup başkanlığı yazısı doğrultusunda değişiklik yapması durumunda; rapor, takdim yazısı ve rapor gönderme üst yazısı hazırlanarak, gereği için Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına ya da ilgili Kurum ünitesine gönderilir.

c) Raporu düzenleyen müfettiş ile grup başkanlığı arasında görüş farklılıklarının olması ve bu hususun bir önceki maddede belirtilen şekilde çözülememesi durumunda; yani raporu düzenleyen müfettiş, eksik inceleme ve şekle ilişkin hususlar haricinde, grup başkanlığının görüşüne katılmaz ise; her iki görüşün belirtildiği yazı ve bu yazı ekinde rapor ve ekleri, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına sunulur. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından raporda düzeltilmesi veya tamamlatılması gereken hususların tespiti halinde, bunların giderilmesi için rapor ilgili grup başkanlığına iade edilir. Raporda düzeltilmesi ya da tamamlatılması gereken hususlar varsa müfettiş tarafından giderilir. Böylece, mevzuata uygun düzenlenen, maddi hata ve usul hatası içermeyen rapor, takdim yazısı ve rapor gönderme üst yazısı hazırlanarak, gereği için Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına ya da ilgili Kurum ünitesine gönderilir.

ç) Raporu düzenleyen müfettiş ile grup başkanlığı arasında görüş farklılıklarının olması ve bu hususun bir önceki maddede belirtilen şekilde çözülememesi, yani eksik incelemeye ilişkin hususlar haricinde, müfettiş ile Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı arasındaki görüş farklılıklarının giderilememesi durumunda; Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca farklı görüşlerin belirtildiği bir onay hazırlanarak Kurum Başkanına sunulur. Kurum Başkanı tarafından onaylanan görüş doğrultusunda işlem yapılır. Böylece, Başkanlık makamının onayı doğrultusunda rapor, rapor gönderme üst yazısı hazırlanarak, gereği için ilgili Kurum ünitesine gönderilir.

d) Raporun birden fazla müfettiş tarafından düzenlenmesi ve müfettişler arasında raporun sonuçları ile ilgili görüş farklılıklarının bulunması durumunda, bu farklılıklar raporda belirtilir. Rapor, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından incelenir. Raporda mevcut farklı görüşlerden değiştirilmesi istenen husus ilgili müfettişten yazılı olarak istenir. Müfettişin isteğe katılmaması halinde, müfettişlerin farklı görüşleri ile birlikte Rehberlik ve Teftiş Başkanının görüşünün de belirtildiği onay hazırlanarak, Kurum Başkanına sunulur. Kurum Başkanı tarafından onaylanan görüş doğrultusunda işlem yapılır.

12.3. İade Edilen Raporların Müfettişlerce Grup Başkanlığına Teslim Edilmesi:

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 82 nci maddesi gereğince; raporlar üzerinde yapılan incelemeler sonucunda, gerek grup başkanlığınca ve gerekse Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca tespit edilen "inceleme eksiklikleri" ve "şekle ilişkin eksiklikler" itiraza konu edilmeden ve gereksiz yazışmalara meydan verilmeden giderilecektir.

Zamanaşımı süreleri de dikkate alınarak; Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 82 nci maddesi kapsamında, inceleme ve şekle ilişkin eksiklikler ve görüş farklılıklarının giderilmesini teminen, grup başkanlığı veya Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca müfettişlere iade edilen raporlar; ivedilikle eksikliği tamamlanarak ilgili grup başkanlığına teslim edilecektir.

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 82 nci maddesi birinci fıkrasının (b) bendi gereğince, yapılan yetki devrine istinaden grup başkanlıkları tarafından doğrudan ilgili Kurum birimlerine gönderilen raporların, ilgili birimler tarafından "maddi hata ya da mevzuata açık aykırılık" gibi hususların varlığı sebebiyle ilgili grup başkanlığına iade edilmesi halinde söz konusu yazıda belirtilen maddi hata ve mevzuata aykırılığın varlığının anlaşılması halinde ilgili grup başkanlığınca gerekli düzeltmenin yapılması sağlanacaktır.

12.4. Rapor Takdim Yazılarının Hazırlanması:

Kurum Başkanlık makamı ile Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına olur için sunulan takdim yazılarının hazırlanmasında, standart ve birlikteliğin sağlanması bakımından aşağıdaki hususlara uyulması ve iç emir ekinde yer alan şablonların kullanılması gerekmektedir.

Raporların onaylanmasına yönelik takdim yazıları, Türkçe dilbilgisi anlatım ve yazım kurallarına uygun olarak, açık ve anlaşılır bir dille yazılacaktır. Uzun, anlaşılması güç cümleler kullanılmayacaktır. Yazıda, kullanılan kelimelerin anlamlarına dikkat edilecek, anlatılmak istenilen, doğru kelimelerle ifade edilecektir. Takdim yazıları hazırlanırken iç emirde yazışmalarla ilgili yer alan diğer hususlara da riayet edilecektir. Kurum Başkanlık makamına ve yetki devri kapsamında Rehberlik Teftiş Başkanına "Olur" için sunulan yazılar, kısa ve öz olarak hazırlanacak, gereksiz yazı ve tekrarlara yer verilmeyecektir.

Rapor okuma komisyonu tarafından değerlendirilen raporların onay ve rapor üst yazıları iç emir ekindeki şablonlar dikkate alınarak hazırlanacaktır. Ayrıca, müfettiş raporlarının uygulanmasına yönelik hazırlanan tüm onaylara, yetki devri kapsamında raporun konusuna göre grup başkanı tarafından paraf veya imza atılacaktır.

Takdim yazılarının imza atılacak olan son sayfasında, onay verilen konu veya raporun ne olduğu net ve kesin bir biçimde anlaşılır olmalı; yazıya onay verecek imza için yeterli boşluk bırakılmalıdır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

13. Yazışmalarda Uyulması Gereken Hususlar:

13.1. Yazışmalarda Uyulması Gereken Genel Usul ve Esaslar:

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının iş ve işlemlerinde standardın sağlanması resmi yazı ve raporların düzenlenmesinde ortak form ve şablonların kullanılmasına da bağlıdır. Yapılacak her türdeki yazışmanın 02/12/2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ve konuyla ilgili Kurum Başkanlığının yayımladığı usul ve esaslar ile genelgelere uyulması gerekmektedir Bu amaçla, belirtilen mevzuat hükümleri göz önünde bulundurularak hazırlanan yazı ve rapor formatları iç emir ekinde yer almaktadır.

Her türlü yazışmada Kurumun intranet sayfasının yazışmalar linkinde ve örnekleri iç emir ekinde bulunan yazı şablonları kullanılacaktır. Kurum içi yazışmalarda logosuz şablon, Kurum dışı yazışmalarda ise logolu şablon kullanılacaktır. Logonun uygulandığı formlardaki ebatlar ve logonun yeri sabit olup uygulama sırasında herhangi bir nedenle değişiklik yapılmayacağı gibi form üzerine başka bir şekil veya çizgi eklenmeyecektir.

Müfettişler tarafından gerek Kurum içi ve gerekse Kurum dışı yazışmalarda; başlık kısmındaki ilk satıra “T.C.” kısaltması, ikinci satıra büyük harflerle “SOSYAL GÜVENLİK KURUMU”, üçüncü satıra ise küçük harflerle “Müfettişliği” ibareleri ortalanarak yazılacaktır.

Bilgisayarla yazılan yazılarda “Times New Roman” yazı tipi ve 12 karakter boyutu ile tek satır aralığı kullanılacaktır.

Başlığın son satırından iki aralık aşağıda ve yazı alanının en soluna yazılacak “Sayı:” kısmına, müfettişin Kurum sicil numarası ile Kurum intra sisteminde yer alan evrak kayıt sisteminden alınacak sayı yazılacak, başka bir işaret, yazı ya da rakam eklenmeyecektir.

Sayı ile aynı hizada olmak üzere yazı alanının en sağına, yazının yazıldığı il ve tarih belirtilecektir. Tarih; gün, ay ve yıl rakamla, aralarına (/) işareti konularak yazılacaktır. Yazılara sayı verilirken, Kurumun evrak kayıt sistemi üzerinden alınacak sayı kullanılacaktır.

Sayının altında yer alan “Konu:” kısmına, yazının içeriği anlaşılır bir şekilde ve başlık bölümündeki “T.C.” kısaltması hizasını geçmeyecek biçimde mutlaka yazılacaktır.

Yazıda “İlgi” varsa, gönderilen makam bölümünün iki aralık altına ve yazı alanının soluna küçük harflerle yazılacaktır. İlgide yer alan bilgiler bir satırı geçerse, “İlgi” kelimesinin altı boş bırakılarak ikinci satıra geçilecektir.

Yazıların; üst, sağ ve sol kenarlarından 2,5 cm, alt kenarından ise 2 cm boşluk bırakılması gerekmektedir. Yazıların kağıt ortamına aktarılmasında A4 (210x297 mm) kağıtları kullanılacaktır.

“İlgi” nin son satırından itibaren iki aralık, “İlgi” yoksa gönderilen yerden sonra üç aralık bırakılarak metin bölümüne geçilecek ve paragraf başlarına yazı alanının 1,25 cm içerisinden başlanacaktır.

Yazılar, Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan İmla Kılavuzu ile Türkçe Sözlük esas alınarak dil bilgisi kurallarına göre yaşayan Türkçe ile yazılacaktır.

Metnin bitiminden itibaren iki-dört aralık imza boşluğu bırakıldıktan sonra yazı alanının en sağına küçük harflerle adı, büyük harflerle soyadı; adı ve soyadının altına da küçük harflerle ünvan yazılacaktır. Ünvan olarak “Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi” yerine, “Başmüfettiş”, “Müfettiş” veya “Müfettiş Yardımcısı” ibareleri kullanılacaktır.

Yazı alanının sonu bir çizgiyle ayrıldıktan sonra soldan başlayarak Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının iletişim bilgileri yazılacaktır.

Yazı alanının sağ altına toplam sayfa sayısının kaçıncısı olduğunu gösterecek şekilde sayfa numarası verilecektir.

Birden fazla sayfa tutan yazıların ilk sayfalarında logo antetli başlık kullanılacak, devam eden sayfalarda ise sadece iletişim bilgileri yer alacaktır. İnternet aracılığıyla e-posta üzerinden gerçekleştirilen yazışmalarda yukarıda yer alan hususlar dikkate alınarak Microsoft Word belgesi hazırlanıp e-postaya eklenerek gönderilecektir. E-posta aracılığı ile gerçekleştirilen ve resmi yazışma kriterlerine uymayan talepler dikkate alınmayacaktır.

Her türlü evrak imza karşılığı ve zimmetle alınıp teslim edilecek, evrak başka bir birim yahut kişiye gönderildiğinde elektronik zimmetten de düşülecektir.

TBMM Dilekçe Komisyonundan, yargı makamlarından gelen yazılar da dahil olmak üzere, acele ve günlü yazılara, mutlaka belirtilen süreler içerisinde; gecikmelere mahal verilmeksizin cevap verilecektir. Süreli olsun veya olmasın, gerekli hallerde, dilekçe ya da yazıyı gönderen kişi veya kuruma, yapılan işlemler hakkında ara bilgi yazısı gönderilecektir.

Bilindiği üzere, Başbakanlığın 17/08/2012 tarihli ve B.02.0.İGB.542-724 sayılı Başbakanlık Genelgesi ve 04/03/2011 tarihli ve 2011/25 sayılı Genelge hükümleri gereğince; Başbakanlık tarafından yürütülen Devlet Teşkilatı Veri Tabanı (DTVT) çalışmaları kapsamında Kurumumuzda resmi yazışmalarda kullanılan “Haberleşme Kodlarında” belirlenen standartlar çerçevesinde güncelleme yapılarak DTVT’ ye aktarılmıştır. Ancak; Başbakanlığın 18/10/2012 tarihli ve B.02.İGB-542-864 sayılı yazıları ile Haberleşme Kodları, yapısı gereği kurum ve kuruluşlar ile bunların birim ve alt birimlerinin hiyerarşik olarak devlet teşkilatı içerisinde bulundukları yeri göstermesi nedeniyle teşkilat yapılarında meydana gelen değişikliklere paralel olarak sürekli değiştiği belirtilerek kurum ve kuruluşlar tarafından geliştirilen yazılım programlarında kurumların teşkilat bilgisinin elektronik ortamda tanımlanmasında kullanılabilmesi için DTVT’ de haberleşme kodlarının yanı sıra sistem tarafından otomatik olarak tekil ve değişmez nitelikte olan 8 haneli İdari Birim Kimlik Kodlarının üretildiği, günümüzde birçok kurum ve kuruluşta elektronik belge yönetim sistemlerinin kullanılmaya başlanıldığı, diğer kurum ve kuruluşlar tarafından da yakın bir gelecekte bu sistemlerin hayata geçirileceği düşünülerek, resmi yazıların “sayı” bölümünde Haberleşme Kodlarının kullanılması yerine İdari Birim Kimlik Kodlarının kullanılmasının daha uygun olacağı ifade edilmiştir.

Haberleşme Kodu, resmi yazıların sayı bölümünde yer alan üç unsurdan birincisidir. Bu unsurlar sırasıyla; Haberleşme Kodu, Standart Dosya Planı Kodu ve Giden Evrak Sıra Numarasıdır. Bu nedenle, İdari Birim Kimlik Kodu sadece Haberleşme Kodu yerine kullanılacaktır. Diğer unsurların kullanılmasına ise devam edilecektir. Başkanlığımız ve bağlı grup başkanlıklarının haberleşme kodlarının yerine kullanmaları gereken İdari Birim Kimlik Kodları aşağıda gösterilmiştir.

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı	16747942
Rehberlik ve Teftiş Ankara Grup Başkanlığı	11751543
Rehberlik ve Teftiş İstanbul 1 Nolu Grup Başkanlığı	84315474
Rehberlik ve Teftiş İstanbul 2 Nolu Grup Başkanlığı	24858873
Rehberlik ve Teftiş İzmir Grup Başkanlığı	71615193

14. Toplantı Tutanakları:

Başkanlığımız tarafından görevlendirilen tüm komisyon çalışmaları ile başkanlığımızın görev alanına giren konularla ilgili refakat müfettişleri, grup başkanlıkları ve müfettişlerin ortak çalışmalarına ilişkin toplantılar, ekte yer alan formlar kullanılmak suretiyle tutanağa bağlanacaktır. Tutanakta toplantının tarihi, saati, yeri, sayısı ve konusu ile düzenleyen kurum ve katılan birimler mutlaka ifade edilecektir. Ayrıca toplantıda görüşülen konular kısa ve öz cümlelerle alınan kararlar ise net ifadelerle belirtilecektir.

Ekte yer alan toplantı katılım formunda 1. sıra katılımcı bilgileri toplantıya başkanlık eden kişinin bilgileri yer alacak şekilde doldurulacaktır. Toplantıya katılan tüm kişilerin toplantı katılım formunu doldurması gerekmektedir.

15. Bilgi Notu Hazırlanması:

Herhangi bir konuda istenilecek bilgi notu; kısa, açık ve anlaşılır şekilde hazırlanacaktır. Bilgi notu, her yazıda olması gereken ve yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda ve ekteki şablona göre düzenlenmelidir.

Örnek olarak, bir bilgi notunda çok kısa bir şekilde aşağıda belirtilen hususlara yer verilebilir.

a. Denetimin sebebi (intikal şekli),

b. Konu (raporun konusu nedir: "Sigortalı'nın uğradığı iş kazası", " ..... Şirketi hakkında asgarî işçilik incelemesi", ".. ünvanlı kurum personeli ……. hakkında soruşturma", "... Hastanesi/Eczanesi incelemesi"),

c. İddialar (ana başlıklarla),

ç. Tespit edilen fiil nedir? İddialar doğru mudur?

d. Fiil ya da cezaya konu eylem yeterince tespit edilip ortaya konulabilmiş midir?

e. Bazı hallerde sorgulama yeteri kadar örnek tespite dayanmakta mıdır? Sözgelimi, eczane incelemelerinde kaç sahte reçete veya sahte kupür tespit edilmiştir? Bu sayı, sonuç oluşturmak bakımından yeterli midir?

f. Yine yeteri kadar ifade alınmış mıdır, hakkında ceza önerisinde bulunulan kişinin ifadesi/savunması alınmış mıdır?

g. Varsa Kurum zararı tutarı, idarî para cezası veya cezaî şart ne kadardır? Başka öneriler nelerdir? (Türk Ceza Kanunu yönünden, idarî yönden, disiplin hukuku yönünden).

ğ. Fiil ile sonuçta uygulanması istenilen öneriler uyumlu mudur?

h. Öneriler, hukukî temellere dayanmakta mıdır?

16. Avansların Alınması ve Kapatılması:

Kurumumuz Strateji Geliştirme Başkanlığı, 01/01/2010 tarihi itibariyle tüm harcama ve ödeme işlemlerini, harcama birimlerinden başlayarak ödeme aşamasına kadar tüm süreçleri içeren ve her aşamada mali durumun takip edilmesini sağlayan yeni bir uygulama yazılımı üzerinden yapmaya başlamıştır. "Yurtiçi geçici görev yollukları" için 01/01/2010 tarihinden itibaren, yapılacak avans talepleri http:mosip2.sgk.intra adresinden ulaşılacak program üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre kullanılarak yapılacaktır.

Müfettişler tarafından yurtiçi ve yurtdışı geçici ve sürekli görev yolluklarıyla ilgili avans alımı, avans kapatılması işlemleri; ön ödeme şekillerini, devir ve mahsup işlemlerini, yapılacak ön ödemelerin gider türleri itibarıyla miktar ve oranlarının tespitini, zorunlu hallerde yapılacak harcamalar için ön ödemelerin tutarı ve mahsup süresini, mutemetlerin görevlendirilmesini ve diğer işlemlere ilişkin usul ve esaslarını düzenleyen Sosyal Güvenlik Kurumu Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönerge hükümleri ve Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliği doğrultusunda yapılacaktır.

Talep edilecek avans tutarı, görev süresiyle sınırlı olmak ve içinde bulunulan ayın kalan gün sayısını geçmemek üzere en fazla bir aylık süre için hesaplanacak gündelik tutarı ile yapılması muhtemel yol ve konaklama masrafları toplamını aşmayacak, varsa söz konusu döneme ilişkin avans artığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği'nde belirtilen süre içinde, Kurum banka hesabına havale veya EFT yapılacak ve dekont hakkediş cetveline eklenecektir.

Kapatılmayan avans artığı olduğu takdirde, bu tutar Bütçe ve Muhasebe Daire Başkanlığınca yasal faizi ile birlikte tahsil edilecektir. Hakedilen harcamalar toplamının, alınan avans toplamından fazla olması halinde, artan tutar, hakediş cetvelinin incelenerek ödeme emrine bağlanmasından sonra, Bütçe ve Muhasebe Daire Başkanlıklarınca, müfettişin banka hesabına aktarılacaktır. Bu nedenle artan kısım, devam eden ayda, geçen aydan kalan alacak olarak çekilerek denkleştirme yapılmayacaktır.

17. Hakediş Cetvellerinin Düzenlenmesi:

Hakediş cetveli, ekte belirtilen formatta iki nüsha olarak düzenlenecek ve ilgili olduğu ayı takip eden ayın onuncu günü sonuna kadar grup başkanlıklarına teslim edilecektir . Grup başkanı veya grup başkan yardımcısının kontrolünü müteakip bir nüshası grup başkanlığında dosyalanacak, harcama belgeleri ve diğer belgelerin asıllarının ekli olduğu nüsha ile diğer nüsha, en geç aynı ayın yirminci günü akşamına kadar Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderilecektir.

Hakediş cetvellerine, görevlendirme ve varsa görev uzatma yazıları eklenecektir. Turne bölgesinde ev kiralanması durumunda, kira bedelleri banka kanalıyla ödenecek ve ilgili dekont

ile kira kontratının aslı hakediş cetveline eklenecektir. Kiralamanın bir ayı aşması halinde, kira kontratının fotokopisine "aslı gibidir" yazıldıktan sonra müfettiş tarafından imzalanıp mühür basılacaktır. Hakkediş cetvelleri ay bazında düzenlendiğinden ve mosip sistemi fatura ve fatura yerine geçecek belgelerin sisteme mükerrer girişine imkan vermediğinden sisteme işlenen fatura ve benzer belgelerin izleyen aylarda kullanılmasına imkan bulunmamaktadır. Bu nedenle faturalar ve benzeri belgeler ay bazında düzenletilecektir. Yol nakil giderleri bölümünde hareket ve varış saatleri mutlaka yazılacaktır. Hakediş cetvelinde, yevmiye, yol nakil gideri, konaklama ve hamaliye dışındaki giderler kesinlikle beyan edilmeyecektir. Haberleşme ve kargo hizmetleri merkezde Başkanlığımız, taşrada ise Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinin imkanları kullanılarak çözülecektir.

Hakkediş cetvellerinin belirtilen sürede verilmesi, avans limitlerine uyulması, avansların ay sonunda kapatılmasının takibinden grup başkanlıkları sorumlu olup, aksine hareket eden müfettişler Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına liste halinde bildirilecektir.

18. Çalışma Cetveli Düzenlenmesi:

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği gereğince; müfettişler ay içinde yaptıkları çalışmaları gösteren çalışma cetvellerini düzenleyerek en geç ertesi ayın onuncu günü akşamına kadar bağlı bulundukları grup başkanlıklarına göndermekle yükümlüdürler.

Çalışma cetvelinin bir nüshası müfettişlerde kalacak, iki nüshası ise ilgili grup başkanlığına gönderilecektir. Cetvelin bir nüshası grup başkanlığında kalırken diğer nüshası ise o ayın yirminci işgünü akşamına kadar ilgili grup başkanlığı tarafından Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına intikal ettirilecektir. Ayrıca grup başkanlıklarınca verilen tüm çalışma cetvellerinin toplamı icmal çalışma cetveli olarak Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na aynı tarihte gönderilecektir.

Müfettişler aylık çalışma cetveli olarak iç emir ekinde yer alan formu düzenleyecektir. Müfettişler tarafından çalışma cetvelinin düzenlenmesi, grup başkanlıklarına süresi içerisinde verilmesi ya da gönderilmesi konusunda gereken özen gösterilecektir. Çalışma cetvelinin, açıklanan hususlara uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği, süresinde verilip verilmediği konularında gerekli kontrol ve takip işlemi grup başkanlıklarınca yapılacak ve Başkanlığa konuyla ilgili bilgi verilecektir. Grup başkanları veya yardımcıları çalışma cetvelinde yer alan bilgileri titizlikle inceleyecek, hesaplama hataları dahil var olan eksiklikleri tamamlattıracak, yeterli özenin gösterilmediğinin anlaşılması halinde nedenini araştıracak, müfettişin yazılı bildirimine kendi görüşünü de ekleyerek Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına liste halinde gönderecektir. Çalışma cetvellerinin zamanında verilmesini temin etmekle grup başkanlıkları mükelleftir.

Çalışma cetvellerinde görevlendirme esnasında verilen iş kodları kullanılacaktır.

19. Yürürlük:

Bu iç emir yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

EKLER

Sıra No	Ekin İçeriği	Sayfa Sayısı
1	Genel Durum Rapor Şablonu	2
2	Cevaplı Teftiş Rapor Şablonu	2
3	İnceleme Rapor Şablonu	3
4	İnceleme Rapor Şablonu – İhale Konusu İş ve Özel Bina İnşaatı	3
5	İnceleme Rapor Şablonu – İş Kazası	4
6	Ön İnceleme Rapor Şablonu	3
7	Soruşturma Rapor Şablonu	3
8	Asgarî İşçilik İnceleme Rapor Şablonu	3
9	Ek Belgeler Listesi	1
10	İfade Tutanağı – İş kazası	1
11	İfade Tutanağı – Genel	1
12	Rapor İstatistik Özetleri	3
13	Dosya Sırtlıkları Şablonu	1
14	Müfettiş Görev Emri Şablonu – Grup Merkezi Dışı	1
15	Müfettiş Görev Emri Şablonu – Grup Merkezi	1
16	Kurum Başkanının İmzalayacağı Takdim Yazısı Şablonu	2
17	Rehberlik ve Teftiş Başkanının İmzalayacağı Takdim Yazısı Şablonu	2
18	Rehberlik ve Teftiş Başkanının İmzalayacağı Takdim Yazısı – Asgarî İşçilik	1
19	Grup Başkanının İmzalayacağı Takdim Yazısı Şablonu	1
20	Grup Başkanının İmzalayacağı Takdim Yazısı Şablonu – İş Kazası	1
21	Rehberlik Teftiş Başkanlığına Rapor Gönderme Üst Yazı Şablonu	1
22	Ünitelere Rapor Gönderme Üst Yazısı	1
23	Müfettiş Yazışma Sayfası Şablonu	1
24	Toplantı Tutanak Formu	1
25	Bilgi Notu Şablonu	1
26	Hakediş Cetveli Şablonu	1
27	Çalışma Cetveli Şablonu	1